

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

EDINHO GONÇALVES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, porque, em 16/12/2018, por volta das 19h40min, na Avenida Doutor Américo Piva, nº 1.0152, Chapada dos Guimarães, na cidade de Brotas/SP, subtraiu, para si, mediante escalada, quatro baterias automotivas, apreendidas e avaliadas num total de R\$ 2.600,00 (fls. 19) e pertencentes à vítima B.U. Recebida a denúncia em 27/04/2021 (fls. 163/164), o réu foi regularmente citado (fls. 201) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 207/209).

Em audiência de instrução, ouviram-se a vítima e testemunha. Foi decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos em foi denunciado. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 10), de entrega (fls. 11) e de avaliação (fls. 19), bem como laudo pericial (fls. 192/194), pois, embora o imóvel estivesse fechado quando a equipe do IC lá esteve, a qualificadora da escalada ficou comprovada pela fotografia existente no aludido laudo, pela confissão do réu (na fase policial [fls. 13/14 - ... pulou o muro do estabelecimento ...]), como também pela prova testemunhal, sendo desnecessária, portanto, a sua demonstração somente por meio de prova técnica, inclusive porque não se trata de conduta que necessariamente deixa vestígios e, assim, que exigiria o respectivo exame de corpo de delito previsto pelo art. 158 do CPP. Nesse rumo:

[...]. FURTO - ESCALADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. A ausência de exame pericial não elide o reconhecimento da qualificadora, diante de incontroverso depoimento da vítima. [...]. (TJSP - Apelação Criminal 0051722-30.2017.8.26.0050; Relator: Willian Campos; 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020 - destaquei). Na mesma linha, recente decisão do E. TJSP: PENAL. APELAÇÃO. FURTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Pretendido reconhecimento da qualificadora da escalada e a fixação do regime inicial fechado. 1. Dosimetria. Reconhecimento da qualificadora da escalada. Viabilidade. A ausência ou insuficiência de laudo pericial não afasta a caracterização da referida qualificadora, quando existentes outros meios aptos a comprovar a escalada, como no caso, diante das declarações da vítima e testemunhas. Assim, reconhecida a qualificadora. [...] (TJSP - Apelação Criminal 0016762-63.2009.8.26.0362; Relator: Alcides Malossi Junior; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2022 - destaques meus).

Autoria igualmente inequívoca.

Em declarações ao Juízo, a vítima disse que foi tratar de uma cachorra e a chamou, mas ela não apareceu. Estranhou isso e, entrando na oficina, viu que estava faltando algumas baterias num caminhão. Viram que algumas delas estavam embaixo de um muro, num terreno. Procuraram na borracharia ao lado e havia uma câmera. Por esta, viram a placa do veículo que teria sido utilizado no furto. Depois de 2 ou 3 dias, acharam o veículo e acredita que encontraram o autor. Recuperou 3 baterias, e 3 não. O prejuízo foi cerca de R\$ 2.400,00. O veículo era um Fusca, branco, e foi possível vê-lo pelas imagens da câmera. Não ficou sabendo quem foi o autor do crime.

O Policial Civil Mário disse que ocorreu um furto e o proprietário do estabelecimento noticiou a ocorrência. Ele falou que, nas imediações, viu um fusca e passou as informações do automóvel. Foram, então, até a casa do suspeito e, em conversa com ele, ele confessou que fez o furto e levou as baterias até Jaú, onde houve a apreensão ("André Metais"). O réu mostrou onde estavam as baterias; foram

furtadas 4. O proprietário do estabelecimento de Jaú falou que não tinha comprado as baterias dele, mas Edison falou que deixou as baterias no local, reconhecendo André. O proprietário do veículo Fusca (ora réu) já era conhecido nos meios policiais pela prática de furto.

O réu não foi interrogado, pois tornou-se revel.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à lógica, clara e segura constatação de que de o réu cometeu o furto qualificado atribuído, pois a prova acusatória encerrou-se robusta, haja vista que os relatos colhidos durante a audiência de instrução processual ajustaram-se em perfeita harmonia aos demais elementos de convicção existentes nos autos, incluindo a própria confissão do réu. Nesse sentido: Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada. Declarações firmes apresentadas pela vítima. Autoria certa. Depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Confissão integral do acusado. [...]. (TJSP - Apelação Criminal 0000042-92.2020.8.26.0537; Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2022).

Acresça-se, ainda, o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe de 30/06/2017).

Ressalte-se que parte dos objetos subtraídos foram localizados no local indicado pelo réu (em um ferro-velho, nesta cidade de Jaú), o que, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, é a mais eloquente demonstração de autoria de um crime, inclusive para delitos da espécie (TJSP - Ap. Crim. nº 1.006.721 - São Paulo - Des. Relator Renato Nalini). Frise-se que, conquanto não tenha sido possível para a vítima reconhecer o autor do delito, outras provas também apontam para tal ocorrência, como a identificação da placa do veículo, a confissão do acusado, informal e extrajudicialmente, além da própria indicação, por ele, para quem teriam sido entregues os bens subtraídos.

Lembre-se, ainda, que a qualificada da escalada ficou devidamente comprovada nos autos, razão pela qual não há que falar em desclassificação para furto simples. Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), atento às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, o que resulta em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (suficiente para se apurar a verdadeira dinâmica penal - CP, art. 65, III, d), bem como as agravantes da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidão de fls. 269 (processo nº 3217-72.2014 [CP, art. 129, § 9º - transitado em julgado aos 05/11/2018]) e de o crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos (CP, art. 61, II, h [BO - fls. 4/6]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto reconhecido, totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento de pena a serem aplicadas.

Conforme art. 33, § 2º, c, contrario sensu (reincidência), do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 35), mesmo porque o que melhor atende ao

binômio da necessidade/suficiência (CP, art. 33, § 3º), considerando, ademais, a quantidade da pena.

Pelas mesmas razões desfavoráveis, destacada a reincidência e o envolvimento do réu em outros furtos (em regra, delito não ocasional), entendo que ele não faz jus à substituição da pena nem ao sursis (CP, arts. 44 e 77, contrario sensu).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de EDINHO GONÇALVES, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e de 11 (onze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Respondendo ao processo em liberdade, o réu poderá assim permanecer em caso de recurso.

Conforme art. 387, IV, do CPP, arbitro indenização corrigível de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário e, nada havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA